

고소 · 고발 지침

2010. 8. 17. 제정

2018. 7. 1. 제정

제 1 조 【목적】 이 지침은 더케이교직원나라(주)(이하 “회사”라 한다.) 직무와 관련하여 범죄행위를 행한 경우에 고소·고발(이하 “고소 등”이라 한다)의 대상 및 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【용어의 정의】 이 지침에서 “범죄”라 함은 회사의 임·직원 또는 임·직원이었던 자가 각종 법령과 회사 제규정의 금지 또는 의무규정을 위반하여 회사에 재산상의 손실을 가져오게 하거나 명예를 손상시키는 것을 말한다.

제 3 조 【범죄보고】 제2조의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 해당 부서장은 사장에게 즉시 보고하여야 한다.

제 4 조 【범죄의 고소등】

- ① 제2조의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 이 지침에 따라 고소등의 조치를 취하여야 한다. 특히, 직무와 관련한 범죄혐의 사실 중 횡령, 배임, 뇌물 수수 등 부당한 이득 또는 재산취득과 관련한 범죄에 해당되는 경우에는 고소등을 원칙으로 한다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 사장은 필요시 범죄의 고소 등에 대하여 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부 등을 인사위원회에 심의하게 하며, 심의결과에 따라 고소등의 대상에서 제외할 수 있다.

제 5 조 【고소등의 업무 주관】 고소 등의 업무를 수행함에 있어 해당 부서의 부서장이 주관한다. 단, 업무의 성격상 필요한 경우에는 사장이 따로 적절한 조치를 취할 수 있다.

제 6 조 【고소등 절차】

- ① 범죄행위 내용은 별표 1에 의한 고소(발)장 등으로 피고소인 주소지의 관할 수사기관에 제출한다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 범죄혐의자가 도주 또는 증거인멸 등 긴급을 요하는 경우에는 구두로 고소 등을 할 수 있다.

제 7 조 【업무협조】 제5조의 업무주관자는 고소 등의 조치에 대하여 각 부서에서 그 내용을 알 수 있도록 협조하여야 한다.

제 8 조 【처리결과 보고】 제5조의 업무주관자는 고소 등의 절차가 완료된 후 그 결과를 사장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

제 9 조 【처리상황 관리】 제5조의 업무주관자는 범죄행위에 대한 자료 일체를 관리하며, 다음 각호의 내용을 기록.유지 하여야 한다.

- ① 고소 등을 한 경우 : 범죄혐의 내용, 처리결과 등
- ② 고소 등 대상에서 제외한 경우 : 고소 등 제외 사유 등

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 지침은 2010년 8월 17일 부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 지침은 2018년 7월 1일 부터 시행한다.

【별표 1】

고 소(발) 장

고소(발)인 : ○ ○ ○
주민등록번호 :
주 소 :
전화번호 :

피고소(발)인 : ○ ○ ○
주민등록번호 :
주 소 :
전 화 번 호 :

고 소(발) 취 지

고 소(발) 사 실

년 월 일

위 고소(발)인 : 더케이교직원나라(주)

대표이사 사 장 ○ ○ ○ (인)

(해당수사기관) 귀중